

要会公平和少合同专用章。于某某于签订合同的同时将现金5万元交给郭某某，马某某在场。

于某某非某村村民。某村委会与于某某签订合同时，未在村里进行公示，也未召开村民会议或村民代表会议进行表决。

【案件焦点】

1. 案涉合同是否合法有效；2. 若合同合法有效，应否解除并赔偿损失；3. 若合同无效，应否相互返还并赔偿损失。

【法院裁判要旨】

黑龙江省鸡西市恒山区人民法院经审理认为：依法签订的合同受法律保护，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履

行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。本案中，某村委会时任主任郭某某代表该村委会与于某某签订土地使用权转让合同，并收取了转让费用，合同成立并生效，双方均应遵照履行。某村委会辩称该合同未经相关程序以及村委会未收到转让费等原因，不认可合同效力，因未举出足以反驳合同有效的证据，且村委会主任的职务行为后果应由该村委会承担，故案涉合同合法有效，双方均应履行合同义务。审理中，法院向某村委会释明其有权以合同约定的违约金过高为由提出抗辩，但其明确表示主张合同无效。某村委会向于某某主张收回土地，于某某亦表示要求解除合同，双方在履行期限届满之前，均明确表示不履行主要债务，故该合同可以解除。对于某某要求解除合同的诉讼请求，予以支持。根据合同约定，某村委会在合同有效期限内回收土地的，应当向于某某赔偿转让款十倍和于某某平整土地的费用以及不动产当时的价值。故对于某某要求某村委会返还转让款3万元，并赔偿损失30万元的诉讼请求，予以支持。于某某主张由某村委会赔偿平整废弃地的费用，因未举证证明该事实及费用金额，故不予支持。

黑龙江省鸡西市恒山区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条第一款、第九十四条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

一、准予于某某与某村委会解除双方于2012年12月28日签订的土地使用权转让合同；

二、某村委会于本判决生效后十日内返还于某某转让款3万元，并赔偿于某某损失30万元；

三、驳回于某某的其他诉讼请求。

某村委会不服一审判决，提起上诉。黑龙江省鸡西市中级人民法院经审理认为：关于2012年12月28日《合同书》的效力问题。根据《中华人民共和国农村土地承包法》第四十八条第一款规定：“发包方将农村土地发包给本集体经济组织以外的单位或者个人承包，应当事先经本集体经济组织成员的村民

会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，并报乡（镇）人民政府批准。”该规定属于法律效力性强制性规定。本案中，于某某非某村委会村民，某村委会将案涉土地发包给其承包时，未经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，案涉承包合同因违反《中华人民共和国合同法》第五十二条“有下列情形之一的，合同无效：……（五）违反法律、行政法规的强制性规定”的规定而无效。一审判决认定该《合同书》合法有效错误，法院予以纠正。《中华人民共和国合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”本案中，合同无效后，某村委会应返还于某某承包费3万元，于某某应返还某村委会案涉土地40亩（大亩）。虽然某村委会抗辩未收到3万元承包费，但案涉合同第七条约定“乙方在合同签订时一次性向甲方支付转让款叁万元，此协议同时具有收条的法律效力，甲方无须另行给乙方出具收条”。且时任村委会会计马某某出庭证实看到郭某某收取了该款，结合合同履行多年的实际情况，应予确认于某某已按合同约定缴纳3万元承包费的事实。关于于某某提出赔偿平整场地、养殖牲畜等损失30万元的问题，现因其不能举示相关证据证实，对其主张不予支持。

黑龙江省鸡西市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，作出如下判决：

- 一、撤销鸡西市恒山区人民法院（2023）黑0303民初328号民事判决；
- 二、某村委会于本判决生效后十日内返还于某某承包费3万元；
- 三、于某某于本判决生效后十日内返还某村委会案涉土地40亩（大亩）；
- 四、驳回于某某的其他诉讼请求。

【法官后语】

农村土地承包经营权是基于农民集体对土地的所有权而产生，集体经济组织的成员享有平等的承包经营权和土地经营权流转中同等条件下的优先权。向本集体经济组织成员以外的主体发包土地依法属于涉及村民利益的重大事项，

为防止集体经济组织负责人个人决定发包事宜侵害集体所有土地所有权，确保本集体经济组织所有成员的利益，必须经民主议定程序。根据《中华人民共和国农村土地承包法》第五十二条第一款“发包方将农村土地发包给本集体经济组织以外的单位或者个人承包，应当事先经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，并报乡（镇）人民政府批准”的规定，将本集体经济组织的土地发包给本集体经济组织以外的主体，必须经民主议定及向乡（镇）人民政府报批程序。同时，根据《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第一款“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外”之规定，农村集体经济组织将土地发包给本集体经济组织以外的主体，未经民主议定及向乡（镇）人民政府报批程序的，因违反法律、行政法规的强制性规定，承包合同无效。

实践中，发生类似本案的纠纷后，缺乏民主议定程序往往是发包方据以主张合同无效的重要理由。本案中，某村委会主张案涉合同无效的首要理由是合同签订未经相关程序。针对此类土地承包合同，衡量民主议定程序对合同效力的影响，应当认识到：一是《中华人民共和国村民委员会组织法》第二十四条明确规定，涉及土地承包经营方案的事项，须村民会议讨论决定（或者授权村民代表会议讨论决定）方可办理；二是《中华人民共和国农村土地承包法》进一步明确此类事项须履行民主议定程序。法律对于农村土地承包设置民主议定程序的意义在于，承包方案的确定和承包合同的签订是涉及村民重大利益的事项，不得违背多数村民意志，而民主议定原则是实现村民自治，体现多数成员意志，维护本集体经济组织成员权益的重要程序保障，相关规定属于法律的强制性规定，违反该规定合同应为无效。

与本案类似的人民法院案例库参考案例“高某某诉某村民委员会确认合同有效纠纷案”^①的裁判要旨即明确：“向本集体经济组织成员以外的主体发包土

^①参见人民法院案例库网站，载<https://mfyalk.court.gov.cn/view/content.html?id=CeQ1gERy%252Ffnzdg3vMm37asFYFtqIW89rMC25Uy4ooXUI%253D&lib=ck>，2025年3月23日访问。

地依法属于涉及村民利益的重大事项，应当由村民会议或者村民代表会议讨论决定并报乡（镇）人民政府批准。集体经济组织未经民主议定程序将土地发包给集体经济组织成员以外的主体，即使土地承包合同已经村干部签字并加盖村委公章，也不应认定合同有效。”需要注意的是，在认定土地承包合同无效的情况下，也要兼顾保护承包人的合法利益。本案中，在认定案涉合同无效的法律后果上，根据《中华人民共和国民法典》第一百五十七条“民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定”的规定，一方面，双方当事人就案涉土地与承包费进行互返；另一方面，根据其在签订合同过程中的过错程度和承包人具体损失情况确认赔偿数额，但鉴于于某某对其提出的平整场地、养殖牲畜等投入损失的主张不能举证相关证据证实，应承担举证不能的不利后果，故对其赔偿损失请求不予支持。

编写人：黑龙江省鸡西市中级人民法院 周德艳

整户消亡时土地承包经营权是否可以继承

——某村委会诉夏某甲土地承包经营权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

辽宁省沈阳市中级人民法院（2023）辽01民终1932号民事判决书

2. 案由：土地承包经营权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某村委会

被告(上诉人):夏某甲

【基本案情】

夏某乙和高某某系夏某甲的父母。

1998年,以夏某乙为承包方代表的家庭承包户在法库县某镇某村分得家庭承包地共计6.38亩,经营权共有人为夏某乙、高某某,承包期限为1998年1月1日至2027年12月31日。高某某和夏某乙先后于2007年6月、2013年7月去世。夏某乙去世后,其承包户的6.38亩家庭承包地由夏某甲耕种至今。2022年10月11日,某村委会召开村民代表会,会议决议以每亩300元的价格向夏某甲收取2020—2022年度案涉土地使用费。

【案件焦点】

农村土地承包户整户消亡的,土地承包经营权是否可以继承。

【法院裁判要旨】

辽宁省法库县人民法院经审理认为:我国农村土地承包采取家庭承包和其他方式承包两种方式。农村土地家庭承包的承包方是本集体经济组织的农户,其本质特征是以本集体经济组织内部的农户家庭为单位,实行农村土地承包经